兴城市红旗农机具制造厂 3•13

一般机械伤害事故调查报告

2023 年 3 月 13 日 15 时 38 分左右，兴城市红旗农机具制造厂在机加车床作业过程中发生一起一般机械伤害事故，致 1 人死亡，直接经济损失约 70 万元。死者肖 X，男，67 岁，兴城市红旗农机具制造厂工人。

事故发生后，兴城市应急管理局立即赶赴现场了解事故发生情况。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，兴城市人民政府组织成立了由应急管理局、公安局、总工会等单位有关人员组成的事故调查组对事故展开了全面调查；同时邀请兴城市纪委监委参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况：

兴城市红旗农机具制造厂，统一社会信用代码：9121148IMAOQD4CJ46，企业类型：个人独资企业[1]；成立于2016年01月22日，经营场所：辽宁省葫芦岛市兴城市沙后所镇闻家村。投资人：杨红旗。经营范围：农机具制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资人杨红旗负责厂区全面工作。

企业规模：兴城市红旗农机具制造厂总面积1200平方米，下设3个车间，分别为：切割车间，焊接组装车间，喷漆车间，有员工14人，年产小型农机具（秸秆粉碎机）近百台。

二、事故发生及处置过程：

（一）事故经过

2023年3月13日15时20左右，死者肖X在衣服敞怀戴手套的情况下，在机械车床旁边巡视机床，看车床工作。杨红旗看到后前去口头警告，随后离开去切割车间。于15时38分左右，死者肖X衣服被卷入机床，随后人被卷入机床。焊工荣博听到机床异响，转头看到事故发生，立刻前去关闭总闸。此时，死者肖X已经不动了。投资人杨红旗立刻拨打了110及120。半个小时之后，120赶到现场，宣布

[1] 独资企业的法律地位集中表现是其不具有独立的法律人格,不具有法人地位,是典型的非法人企业。

肖X已当场死亡。

（二）事故应急救援情况

15时38分左右，焊工荣博看到事故发生，第一时间关闭总闸，让机床停止运行，同时投资人杨红旗拨打110及120；其中，120于16时08分左右赶到现场，经过检查，宣布肖X已当场死亡。

（三）部门应急处置

1、2023年3月13日15时38分左右，兴城市120接到电话，立即赶往现场，3月13日16时08分左右，到达现场，经过检查，宣布肖X已当场死亡。

2、市应急局、公安局、沙后所镇政府相关负责人，第一时间赶到现场进行调查取证及现场处置工作。

2、此次事故中事故单位、相关应急和救援部门到位及时，事故现场疏散及警戒及时有序，没有引起次生事故，善后及时有效，未造成不良影响。

（四）善后处理情况

2023年3月20日，兴城市红旗农机具制造厂与死者家属已达成并签署死亡赔偿协议书，且家属已签谅解书。

（五）事故现场勘查情况。

事故现场为兴城市红旗农机具制造厂。经过勘查和当事人指认，死者死者肖X在衣服敞怀戴手套的情况下，在机械车床巡视机床，看车床工作时，衣服被卷入机床，随后

人被卷入机床。16 时 08 分左右，120 医护人员到达现场，确认肖 X 死亡。

现场示意图如下:



三、事故原因分析

（一）直接原因

据现场勘查及调查组综合分析，事故直接原因是：死者肖 X 在机床旁工作时，敞开了衣服，违反了操作规程[2]，导致了事故的发生。

（二）间接原因

[2] 车床安全技术操作规程：1.工作前要穿戴好劳保用品，禁止戴手套。

1、兴城市红旗农机具制造厂（杨红旗），未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，个人安全防护用品、用具、安全培训教育费用不足，未购置、制作及安装安全标志、标语及安全操作规程牌等，致使生产经营单位不具备安全生产条件，是事故发生的间接原因之一。

2、兴城市沙后所镇人民政府，未认真履行属地监管职责，安全生产日常检查不严不细，督促企业落实主体责任不到位，对兴城市红旗农机具制造厂安全生产投入不足失察。

四、事故性质认定

本次事故是一起因违反操作规程，从业人员安全意识淡薄等因素造成的一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1、肖X，死者肖X在机床旁工作时，敞开了衣服，违反了操作规程，对本起事故的发生负有责任，鉴于其在该起事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、杨红旗，兴城市红旗农机具制造厂投资人，未规范履行《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定[3]；对事故发生负有责任；根据《中华人民共和国安全生产法》第

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

九十三条规定[4]及中华人民共和国安全生产法第九十三条释义[5]，建议由市应急管理局对其做出罚款25000元（贰万伍千元）的行政处罚。

3、郭志刚，中共党员，沙后所镇人民政府安监干事，负责落实沙后所镇闻家村、后王村、桃园村等安全生产属地管理责任，安全生产日常检查不严不细、督促企业落实主体责任不到位，对兴城市红旗农机具制造厂安全生产投入不足失察，负有直接监管责任，建议兴城市纪委监委追究其责任。

4、张磊，中共党员，沙后所镇人民政府安监站站长，负责全镇安全生产工作，作为分管安全生产责任人，对片区安全生产工作督促指导不力，负有主要直接领导责任，建议兴城市纪委监委追究其责任。

六、事故防范和整改措施

（一）兴城市红旗农机具制造厂，应汲取本起事故的深

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法释义》第九十三条规定：根据刑法第135条的规定，构成该罪须具备以下条件：（1）安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，即不符合有关法律、法规、国家标准或者行业标准的规定，使生产经营单位不具备安全生产条件；（2）导致发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其中重大伤亡事故的判断标准可参照《生产安全事故报告和调查处理条例》中的生产安全事故等级划分，其中一般重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下的重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

刻教训，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产管理一是制定并落实安全生产培训教育计划，培训内容要注重针对性，做到有的放矢；符合厂区安全管理工作的现实需要，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，提高从业人员的安全意识。二是购置安全防护用品，三是购置、制作及安装安全标志、标语及安全操作规程牌。

（二）沙后所镇人民政府，要深刻吸取事故教训，严格落实属地监管责任，加强人员教育培训，严格日常监督检查，督促辖区企业落实安全生产主体责任，切实落实安全监管责任，杜绝各类生产安全事故的发生。

（三）市应急管理局，应加强对行业领域的抽查、检查。切实加强行业安全监管工作。

附件：兴城市红旗农机具制造厂 3•13 一般机械伤害事故调查组成员名单

兴城市红旗农机具制造厂“3.13”

一般机械伤害事故调查报告调查组

2023 年 6 月 12 日